

1001529-11.2022.8.26.0311

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1001529-11.2022.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001529-11.2022.8.26.0311

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Jacinto Magalhães de Souza

Requerido:

Banco Santander Brasil SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E REPARADOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

VISTOS.

JACINTO MAGALHÃES DE SOUZA ajuizou a presente ação contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A, alegando, em suma, que é correntista do banco-réu. Afirmar que percebeu um desconto em seu benefício previdenciário, referindo tratar-se de "tarifa mensalidade pacote de serviços". Argumenta que não contratou os serviços do requerido, assim como ocorreu má-fé deste, haja vista que jamais contratou o serviço ou autorizou os descontos a esse título. Assim, requer a condenação do réu

ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais no valor de R\$. 15.000,00.

Com a inicial (fls. 01/22), vieram aos autos os documentos de fls. 23/37. O requerido foi citado e ofertou contestação alegando, em suma, que os argumentos do autor são frágeis para sustentar a procedência da ação, diante da formalização de contrato de prestação do serviço por ele assinado. (fls. 38/44).

Réplica a fls. 294/298.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, observo que o autor comprovou haver sofrido cobranças sob a rubrica "tarifa mensalidade pacote de serviços" (fls. 27), fato que restou incontroverso, diante do silêncio da parte requerida, contudo, nega haver contratado o serviço junto ao requerido.

Contudo, inexistem nos autos documento comprovando a contratação do serviço por parte do autor.

Neste contexto, cumpriria à parte requerida produzir prova contrária ao alegado na inicial.

Em outras palavras, caberia ao banco trazer aos autos o contrato de abertura da conta com a anuência do cliente ao pacote de serviços bancários.

Nesse contexto, aplicada a regra da inversão do onus probandi, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, presume-se que não há contratação da parte autora junto ao banco-réu, tendo este promovido o irregular desconto em sua conta corrente.

A ré aduz haver promovido os reajustes anuais de forma legítima, com fundamento na tabela de serviços bancários (fls. 38/44). Ora, a ré não comprovou haver dado conhecimento e informação adequada ao consumidor acerca do índice aplicável no reajuste.

De rigor, portanto, a condenação da parte requerida na obrigação de não fazer consistente em se abster de descontar na conta corrente da parte autora valores a título de mensalidade de pacote de serviços bancários; e declaração de nulidade dos descontos na conta corrente da parte autora a título de mensalidade de pacote de serviços bancários.

Convém mencionar que a legislação e jurisprudência pátria têm o amplo entendimento no sentido de que é legítimo aos prestadores de serviços bancários a cobrança de mensalidade pela manutenção da conta e pela disponibilização de pacote de serviços ao correntista, desde, é claro, que pactuadas entre as partes e não sejam exorbitantes.

A respeito, convém deixar consignado que o Banco Central disciplinou por meio da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010, sobre a obrigatoriedade dos bancos disponibilizarem gratuitamente serviços essenciais aos clientes, sendo eles: "I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto os casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de auto atendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata

o art. 19; h) compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos; II - conta de depósitos de poupança: a) fornecimento de cartão com função movimentação; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências, por mês, para conta de depósitos de mesma titularidade; Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; e h) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos".

Nesse cenário, é direito da correntista os serviços bancários essenciais - gratuito.

Superado esse ponto, a parte autora faz jus ao pedido de repetição do indébito, em dobro, dos valores cobrados a título de mensalidade de pacote de serviços bancários.

Quanto ao pedido de dano material pela cobrança indevida, a abusividade revela a má-fé da requerida, o que enseja a devolução em dobro, nos termos do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

De qualquer forma, em julgamento recente, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA fixou a tese, em embargos de divergência, de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se vê, no caso dos autos, a cobrança indevida dos valores aqui discutidos consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que cabível a devolução em dobro.

Por fim, o desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, conforme iterativo entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais empréstimo consignado. Perícia grafotécnica. Assinatura falsa. Ausência de manifestação de vontade. Inexistência de contrato entre as partes. Dano moral. Valor da indenização adequadamente fixado. Recurso não provido. (TJSP, Apelação 1001459-54.2015.8.26.0047, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 24/08/2017).

Resolvida a questão pertinente ao dever de indenizar, passo a examinar a questão da liquidação do dano.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato.

Como bem destaca o DES. OSÓRIO DE AZEVEDO JÚNIOR (O Dano Moral e sua Avaliação, Revista do Advogado, p. 10), "a propósito da reparação do dano moral, o valor da

indenização deve ser razoavelmente expressivo. Assim, não deve ser simbólico, como já aconteceu em outros tempos, porque deve pesar sobre o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na ofensa, ao mesmo tempo em que deve, igualmente, haver comedimento, a fim de que o nobre instituto não seja desvirtuado em mera fonte de enriquecimento”.

Diante de todas as circunstâncias acima expostas, arbitro a indenização pelos danos morais sofridos pelo autor em R\$. 5.000,00, valor suficiente para não causar enriquecimento sem causa ao usuário, mas servindo para dissuadir o requerido na prática futura de atos ilícitos semelhantes.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por JACINTO MAGALHÃES DE SOUZA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para:

a) condenar a parte requerida na obrigação de não fazer consistente em se abster de descontar na conta corrente do autor de valores a título de pacote de serviços bancários;

b) condenar o requerido a restituir ao autor, e em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título de mensalidade de pacote de serviços bancários, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelos índices expedidos pela tabela pratica de atualização monetária expedida pelo TJSP a partir do ajuizamento das ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) condenar o banco-réu ao pagamento de R\$. 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Pratica de Atualização monetária expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data desta sentença (Sumula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência, arcará o requerido com a verba honorária, a qual, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 15 de dezembro de 2022

Vandickson Soares Emidio
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA